

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1153/2542

นาง ชฎาพร ภูศ รี ดาว
นาย ประสิทธิ์ สำราญ พัฒน์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14

แม้จำเลยจะมีเงินเดือนประจำ และมีทรัพย์สินเป็น หุ่นอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทานก็ตาม แต่เงินเดือน ของจำเลยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว
คงเหลือ ประมาณ 2,000 บาท ซึ่งพอเพียงสำหรับการผ่อนชำระหนี้ ได้เฉพาะ
ดอกเบี้ยเท่านั้น แต่จำเลยก็หาได้ชำระให้แก่โจทก์ไม่นอกจากนี้จำเลยยังเป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สูงเกินกว่าทุนเรือนหุ้นที่จำเลยถืออยู่ในสหกรณ์อีกด้วย ข้อเท็จ
จริงจึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งไม่มีเหตุที่ไม่ควรให้ล้มละลายตาม
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้
จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยไม่ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตามพระราช
บัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาย่อมในคดีหมายเลขแดงที่ 291/2538 ของศาลชั้นต้น เป็นจำนวน 280,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2538 หลังจากศาลพิพากษาย่อมแล้วจำเลยได้ชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 20,000 บาท และชำระในชั้นพิจารณาของศาลอีก 20,000 บาท จากนั้นก็ไม่ชำระอีก โจทก์ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลยแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีทรัพย์สินอื่นใดที่จะยึดมาชำระหนี้ได้ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีเหตุที่ไม่ควรให้ล้มละลายหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์นำสืบได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาซึ่งเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอนเป็นเงิน 280,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย แม้จะได้ความว่าจำเลยเคยชำระหนี้ให้โจทก์บ้างแต่ก็เป็นเงินเพียง 40,000 บาทแล้วไม่ชำระอีก นอกจากนั้นโจทก์ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลยแล้ว ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีทรัพย์สินใดอันจะยึดมาชำระหนี้โจทก์ได้สำหรับจำเลยซึ่งทำงานเป็นลูกจ้างประจำสังกัดกรมชลประทานอ้างว่า จำเลยได้รับเงินเดือนเดือนละ 14,800 บาทและมีทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานอีกประมาณ 50,000 บาท แต่จำเลยก็ยอมรับว่ายังเป็นหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ดังกล่าวเป็นเงิน 250,000 บาท ซึ่งต้องถูกหักเงินเดือนชำระหนี้ทุกเดือน เดือนละ 5,000 บาท เห็นว่า แม้จำเลยจะมีเงินเดือนประจำและมีทรัพย์สินเป็นหุ้นอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานก็ตาม แต่เงินเดือนของจำเลยหลังจากหักค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วคงเหลือประมาณ 2,000 บาท ซึ่งพอเพียงสำหรับ

การผ่อนชำระหนี้ได้เฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น แต่จำเลยก็หาได้ชำระให้แก่โจทก์ไม่ ส่วน
ทรัพย์สินในสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นก็ได้ความว่าจำเลยเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สูง
เกินกว่าทุนเรือนหุ้นที่จำเลยถืออยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลย
เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทั้งไม่มีเหตุที่ไม่ควรให้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14 ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้นไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(ศิริชัย สวัสดิ์มงคล-สมปอง เสนเนียม-กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>